东城街道“4·27”一般其他伤害事故调查报告

东城街道“4·27”一般其他伤害事故调查组

2020 年 5 月

目　　录

一、基本情况.....2
（一）涉事自建房基本情况.....2
（二）涉事工程基本情况.....3
（三）事故相关人员情况.....3
（四）事故伤亡情况及直接经济损失.....4
二、事故发生经过和应急救援、善后情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）应急救援情况.....5
（三）事故善后处理.....6
三、事故原因及性质.....6
（一）事故现场情况.....6
（二）事故技术分析.....7
（三）事故直接原因.....7
（四）事故间接原因.....8
（五）相关单位、人员履职情况.....8
（六）事故性质.....8
四、事故责任认定及处理建议.....8
（一）事故责任认定.....9
（二）对相关责任人和责任单位的处理建议.....9
五、事故防范和整改措施.....10

东城街道“4·27”一般其他伤害事故调查报告

2020年4月27日12时20分左右，在位于东城街道梨川社区周屋围街14号之三自建房，一名施工工人在二楼安装模板支架时不慎从约1.9米高的门式脚手架坠落到地上，导致头部受伤，伤者在东莞市人民医院接受治疗。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规 规定，2020年5月7日，东莞市政府批准成立了由东城街道办事处党委副书记吴沛林任组长，应急管理分局局长曾伟彪任副组长，街道监察室、公安分局、总工会、应急分局、住建局、城管分局和梨川社区相关单位有关负责同志参加的东城街道“4·27”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、物证鉴定、模拟实验等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对责任人和责任单位提出了有关处理建议；并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）涉事自建房基本情况

事故工程位于东城街道梨川社区周屋围街14号之三(自建房），占地面积约47 m²的一层砖瓦平房，屋主为周日顺。主要对旧房进行翻新装修。大约在4月18日屋主周日顺联系谭海生在原有的一层基础上加建一层约47 m²，加建后自建房总面积为94m²。事故工程大约在4月23日开始施工，当事人周日顺未能提供相关房屋建设相关报建报批手续。事故发生时，工程大约完成40%。

（二）涉事工程基本情况

2020年4月2日，周日顺联系谭海生将旧房翻新装修工程交由谭海生负责，双方未签订合同，通过口头协议约定，工程包工不包料。周日顺负责购买施工材料，谭海生负责施工人员、现场管理和施工工具等。工程总费用约8万元。工程施工内容包括：一楼打旧墙上原石灰和批荡/20元m²；批荡、批天花/25元m²；贴地板、墙砖/45元m²；一楼砌轻质砖、批荡/60元m²；安装磁盆一个200元、二楼砌轻质砖、批荡/80元m²；一楼回填找平1000元；倒水泥楼面（包木板、工人）2800元、拆瓦拆墙800元、二楼贴瓷砖、地砖/48元m²；清垃圾一、二楼梯下一天370元、一楼巷子倒水泥光面一天370元等费用。以上施工内容不包括加建楼层的费用。目前周日顺向谭海生预支付10000元作为生活费，完工后才能结算总费用。

（三）事故相关人员情况

1、周日顺（屋主），身份证号：**********，

住址：广东省东莞市东城区梨川周屋围街 14 号。

2、谭海生（包工头），身份证号：**********，住址：四川省三台县断石乡中和村二组 023 号。承接土建施工，没有固定办公场所也未办理任何工商营业证照等。

3、尹华健（施工工人）身份证号：**********，住址：湖南省洞口县石江镇岩泉村上兴组 15 号。负责泥水和拆墙工作。

4、谢启良（施工工人）身份证号：**********，住址：湖南省洞口县石江镇大龙村麦花组。负责泥水工作。

经调查，尹华健、谢启良和谢杨四 3 人由谭海生聘请按日计算工资，每日劳动报酬 350 元。谭海生在 4 月 23 日向尹华健通过微信支付了前期尹华健找人帮忙施工的工人工资 4900 元（包括尹华健部份工资），暂时未向谢启良和谢杨四支付人工费。

（四）事故伤亡情况及直接经济损失

1、事故伤亡情况

伤者：谢杨四，男，汉族，62 岁，身份证号：**********，住址：湖南省洞口县江镇寨上村新屋组 2 号。

入院诊断：1.特重型颅脑损伤双侧额颞顶枕部硬膜下血肿左侧颞叶脑挫裂伤并血肿形成外伤性蛛网膜下腔出血脑疝；2.颈 2/3、颈 4/5 椎间盘突出；3.双肺挫伤。

2、事故直接经济损失

由于本次事故伤者仍在东莞市人民医院治疗，其家属尚未提出赔偿要求，故暂时无法统计本次事故造成的直接经济损失。

二、事故发生经过和应急救援、善后情况

（一）事故发生经过

2020 年 4 月 27 日 12 时 20 分左右，在位于东城街道梨川社区周屋围街 14 号之三加建二楼进门的左边，谭海生站在大约 1 米高新加建的砖墙上作墨线固定，尹华健站在地上协助谭海生作墨线的固定，谢启良在调试水平仪，谢杨四站在加建二楼进门处的门式脚手架顶上踏板放模板支架。由于谭海生、尹华健、谢启良背向谢杨四施工，事故现场没有视频监控，也没有人目睹谢杨四是如何从门式脚手架上坠落到地上导致受伤。只突然间听到有响声，回头已经看到谢杨四躺在地上头部受伤。

（二）应急救援情况

事故发生后，谭海生立即拨打了 110 和 120。大概 12 时 35 分 2 名辅警赶到现场,接着中医院的救护车赶到事故现场，医生进行救治，医生建议将伤者送往东莞市人民医院万江总院进行治疗。

接报告后，应急管理分局、梨川警务区、城管分局、梨川社区迅速安排人员赶到现场了解情况，并控制了事故现场，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。东城应急管理分局及时向街道分管领导和市

应急管理局报告了事故情况，街道分管领导指示全力救治伤员、及时控制现场。应急管理分局责令其暂时停止施工，未造成二次事故。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理

事故发生后，周日顺（屋主）、谭海生（包工头）与家属共同筹钱为伤者进行治疗。经医院抢救伤者从 ICU 病房转出普通病房，但伤者仍未苏醒。家属仍未提出赔偿事宜。

三、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故现场情况

1、涉事加建民房位于东城街道梨川社区周屋围街 14 号之三，屋主为周日顺，该房屋占地面积约 47 m^2；2020 年 4 月 2 日，周日顺将旧房翻新工程交由谭海生负责装修，大约在 4 月 18 日屋主周日顺与谭海生联系在原有的一层基础上加建一层约 47 m^2，加建后自建房总面积为 94m^2。当事人周日顺未能提供相关房屋建设相关报建报批手续。

2、根据笔录反映，2020 年 4 月 27 日上午，在事故现场进行作业的一共有四人，分别为谭海生、尹华健、谢启良和谢杨四，现场四个人虽在同一区域作业，但没有人目睹事故发生的经过。

谭海生当时和尹华健站在加建楼层进门的左边大约 1 米高的墙顶上做墨线固定。谢启良在调试水平仪，谢杨四站在进门处约 1.9 米高的门式脚手架顶的踏板上做固定模板。

3、涉事门式脚手架由谭海生提供，约 1.9 米高，涉事门式脚手架由谢杨四、谢启良、尹华健共同安装。

4、谢杨四在门式脚手架顶的踏板上做固定模板，未佩戴安全带、安全帽等安全劳保用品。

（二）事故技术分析

1、涉事门式脚手架四周未安装防护栏杆；门式脚手架仅一侧安装了一组交叉支撑，另一侧则没有安装交叉支撑，导致脚手架不稳定。根据中华人民共和国住房和城乡建设部于 2020 年 1 月 1 日实施的《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T128-2019）6.1.3 规定“门式脚手架设置的交叉支撑应与门架立杆上的锁销锁牢，交叉支撑的设置应符合下列规定:1 门式作业脚手架的外侧应按满设交叉支撑，内侧宜设置交叉支撑”; 7.2.1 规定: “门式脚手架的搭设程序应符合下列规定:5 安全网、档脚板和栏杆应随架体的搭设及时安装”; 7.2.2 规定: “搭设门架及配件应符合下列规定:1 交叉支撑、水平架、脚手板应与门架同时安装”。

2、施工作业期间施工人员未采取任何安全防护措施；施工方未能提供劳保用品发放记录，谢杨四（伤者）未佩戴安全带、安全帽。

（三）事故直接原因

1、谢杨四，未采取任何安全劳动保护措施。未佩戴安全帽等劳动防护用品的情况下，站在约 1.9 米高的门式脚手架上放模板支架。

2、涉事门式脚手架安装存在缺陷。涉事门式脚手架四周未安装防护栏杆；门式脚手架仅一侧安装了一组交叉支撑，另一侧则没有安装交叉支撑，导致脚手架不稳定。

（四）事故间接原因

谭海生，未为从业人员提供安全帽等劳动防护用品；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事门式脚手架安装存在的事故隐患。

（五）相关单位、人员履职情况

1、谭海生作为施工方，向业主承接工程施工，安排施工作业，未为从业人员提供安全帽等劳动防护用品；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事门式脚手架安装存在的事故隐患。

2、周日顺作为涉事在建民房屋主，相关房屋建设相关报建报批手续的情况下，擅自在东城街道梨川社区周屋围街 14 号之三加建楼层，存在违法建设行为。

（六）事故性质

事故调查组经调查认定：东城街道“4·27”一般其他伤害事故是一起由于从业人员冒险作业，安全管理不到位而引发的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的关规定，建议对东城街道“4·27”一般其他伤害事故有关责任人及责任单位作出如下处理:

（一）事故责任认定

1、谢杨四安全意识淡薄。站在约1.9米高的门式脚手架上工作时未按规定佩带符合国家标准或行业标准的安全帽、安全带等劳动防护用品，冒险作业，导致事故发生，对本次事故负有责任。

2、谭海生作为本次旧房翻新加建工程的施工方，未为从业人员提供安全帽等劳动防护用品；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事门式脚手架安装存在的事故隐患。谭海生安全生产管理不到位，对事故负有责任。

（二）对相关责任人和责任单位的处理建议

1、谢杨四（本次事故伤者）对事故负有责任，鉴于其受伤，仍在医院进行治疗，建议不再追究其责任。

2、谭海生，作为本次旧房翻新加建工程的组织者，未为从业人员提供安全帽等劳动防护用品；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事门式脚手架安装存在的事故隐患，对事故的发生负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产

法》，以及《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全监管总局令第 42 号）第十四条等规定，调查组建议不根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项对谭海生给予罚款处罚，本起事故造成人员伤亡、他人财产损失的，仍应依法承担相应的赔偿责任。对于谭海生存在的上述违法行为，建议由应急管理部门依法追究其行政责任。

3、周日顺，未经批准，未取得《建设工程施工许可证》的情况下，擅自在东城街道利川社区周屋围街 14 号之三加建楼层，存在违法行为，建议由城管部门按照有关法律法规对其违法行为进行依法处理。

4、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、事故防范和整改措施

深刻吸取东城街道“4·27”一般其他伤害事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺，全面落实生产经营单位安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，特提出以下工作建议:

（一）梨川社区要加强日常巡查，加大在建工地的安全宣传力度，及时制止辖区内房屋的擅自改建、扩建行为，要督促施工单位加强对员工的安全培训教育，确保从业人员具备必要的安全生产知识，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（二）城管部门要加大日常巡查力度，对各类违法建筑的建设行为要及时制止和打击，防止因抢建而引发的各类生产安全事故。

（三）住建部门要迅速开展全街道建设领域高空作业等安全生产专项大检查，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深入开展工程建设领域安全生产隐患排查治理和“打非治违”专项行动，深刻吸取事故教训，举一反三，确保全街道建设领域安全生产形势持续稳定。

（四）各负有安全监管职责的部门对辖区建筑、装修活动应进一步加大建筑领域安全生产宣传力度。